Tema 2

Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración pública y su conexión con la Oferta de Empleo Público. Principios constitucionales. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Referencias Legislativas

- *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.*
- *Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.*
- *Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.*
- *Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.*

Guion-resumen

1. **Selección de personal. Principios constitucionales**
   - 1.1. Sistemas de acceso a la Función Pública
   - 1.2. Órganos de selección
   - 1.3. Las convocatorias
   - 1.4. Fases del proceso selectivo
   - 1.5. Selección de funcionarios interinos
2. **Ordenación de la actividad profesional: planificación de recursos humanos. Estructuración del empleo público**
   - 2.1. Planificación de recursos humanos
   - 2.2. Estructuración del empleo público
   - 2.3. Normas presupuestarias en materia de personal
3. **Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad**
   - 3.1. Reserva de plazas en las ofertas de empleo público según el TREBEP
   - 3.2. Reserva de plazas para personas con discapacidad en la Administración del Estado
   - 3.3. Otras previsiones en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad

Ideas clave

1. Selección de personal. Principios constitucionales

1.1. Sistemas de acceso a la Función Pública

1.1.1. Principios de acceso al empleo público

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad (art. 23.2 de la Constitución española), mérito y capacidad (art. 103.3), y de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y en el resto del ordenamiento jurídico.

En el marco de los principios constitucionales indicados, el art. 55 del TREBEP establece que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y que las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Partiendo del marco constitucional y de lo establecido en el TREBEP, en la Administración del Estado los principios rectores del acceso a la función pública se sintetizan en el art. 112 del Real Decreto-ley 6/2023, conforme al cual la Administración del Estado seleccionará a su personal de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y los principios recogidos en el art. 55 del TREBEP, así como en el resto del ordenamiento jurídico.

El modelo de selección deberá ser adaptable, en función de las competencias, capacidades y conocimientos necesarios para el acceso a los diferentes cuerpos, escalas o categorías, mixto, basado tanto en la evaluación de conocimientos como de competencias y habilidades, y social, identificado con la diversidad social y territorial en el acceso al empleo público.

En el acceso del empleo público, la actuación de la Administración del Estado garantizará:

a) La publicidad de las convocatorias y de sus bases, así como de la planificación y seguimiento de los procesos selectivos y de la transparencia en su gestión.

b) La adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, valoradas en torno a las competencias profesionales, todo ello teniendo en cuenta las características de nuestro sistema educativo.

c) La agilidad y eficiencia, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección promoviendo el uso de medios electrónicos.

d) La accesibilidad, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública.

e) La imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, así como la independencia, discrecionalidad técnica y confidencialidad en su actuación.

f) La promoción de la igualdad de acceso con independencia de la situación socioeconómica de las personas aspirantes.

1.1.2. Sistemas selectivos

El art. 61 del TREBEP aborda los sistemas selectivos, destacando los siguientes extremos:

— Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en el propio TREBEP.

— Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

— Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

— Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

— Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes solo podrá otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo.

— Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

— Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de

periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

— Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Solo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

— Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos. Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos.

— Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

El Real Decreto-ley 6/2023 completa en la Administración del Estado lo dispuesto en el TREBEP en los siguientes términos:

1. Los sistemas selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en la normativa aplicable.

2. Los procesos de selección se desarrollarán de manera que la realización de las pruebas, salvo por razones justificadas, se lleve a cabo de forma territorializada, teniendo especialmente en cuenta los territorios no peninsulares, y se guiarán por los principios de agilidad y eficiencia.

3. Los procesos de selección se diseñarán teniendo en cuenta especialmente la conexión entre las competencias profesionales directamente relacionadas con el desempeño de funciones en los correspondientes cuerpos, escalas o categorías y el tipo de pruebas objetivas a superar.

   Las pruebas consistirán en la comprobación de los conocimientos, habilidades y competencias de las personas aspirantes a través de ejercicios teóricos y prácticos.

Se podrán utilizar tanto pruebas orales como escritas. Asimismo, podrá incluirse en los procesos selectivos la superación de pruebas físicas o de comprobación del dominio de lenguas extranjeras o de herramientas y soluciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones informáticas.

Asimismo, cuando la naturaleza de los cometidos a desempeñar así lo requiera, los procesos selectivos podrán completarse con una exposición curricular, con pruebas psicotécnicas, con pruebas psicométricas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

En la convocatoria de cada proceso selectivo se deberá justificar la selección de unos u otros tipos de pruebas.

4. Los sistemas aplicables a la selección de personal serán los de oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente, el de concurso.

5. El sistema de oposición consiste en la realización de una o más pruebas de conocimientos, competencias o habilidades para determinar la capacidad de las personas aspirantes y fijar su orden de prelación.

6. El concurso consiste exclusivamente en la valoración de los méritos, conforme al baremo previamente aprobado y determina el orden de prelación de las personas aspirantes.

   Este sistema solo se aplicará, con carácter excepcional, para la selección de personal funcionario, cuando así se establezca por ley.

7. El concurso-oposición consiste en la sucesiva celebración de los sistemas anteriores dentro del proceso de selección. La valoración de la fase de concurso será proporcionada y, en ningún caso, su puntuación determinará por sí sola el resultado del proceso selectivo. Para la valoración de la fase de concurso será necesario haber superado la fase de oposición.

8. Los sistemas de selección de personal funcionario de carrera podrán incorporar, como una fase de éstos, un curso selectivo consistente en la realización de un periodo formativo o de prácticas evaluable, cuyo contenido y desarrollo diferirá de lo valorado en las fases previas. Durante esta fase la persona aspirante tendrá la condición de personal funcionario en prácticas.

   Se podrá determinar la celebración conjunta de parte de dicho periodo formativo entre personal funcionario en prácticas de distintos cuerpos o escalas, cuando la eficiencia, la oportunidad y la interacción entre los mismos así lo aconseje.

9. La Administración podrá negociar las formas de colaboración que, en el marco de los convenios colectivos, fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos para la selección de personal laboral.



1.2. Órganos de selección

Según el art. 60 del TREBEP, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

Partiendo de lo dispuesto en el TREBEP, en el ámbito de la Administración del Estado los órganos de selección se desarrollan en la Ley 30/1984, en el Real Decreto-ley 6/2023 y en el Real Decreto 364/1995.

Según lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley 30/1984, el Gobierno regulará la composición y funcionamiento de los órganos de selección, garantizando la especialización de los integrantes de los órganos selectivos y la agilidad del proceso selectivo sin perjuicio de su objetividad; y, teniendo en cuenta que, en ningún caso, y salvo las peculiaridades del personal docente e investigador, los órganos de selección podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo que se ha de seleccionar.

Por su parte, el art. 115 del **Real Decreto-ley 6/2023**, completa lo anterior, indicando los siguientes extremos:

1º Los órganos de selección, como órganos colegiados, actuarán conforme a los principios rectores antes abordados en el art. 112, y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en las demás disposiciones vigentes.

2º La composición y funcionamiento de dichos órganos garantizarán los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialización de sus integrantes, los principios de agilidad y celeridad en la realización de las pruebas, así como la presencia equilibrada entre mujeres y hombres.

Se promoverá, igualmente, la participación en los mismos de personas con discapacidad, en particular en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo.

No podrán formar parte de los órganos de selección quienes tengan la consideración de alto cargo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, el personal de elección o designación política, el personal funcionario interino, el personal laboral no fijo y el personal eventual.

3º La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

4º Se podrán crear órganos o comités especializados, permanentes y renovables para la organización de los procesos selectivos.

5º El Instituto Nacional de Administración Pública y el resto de centros o institutos de selección en sus ámbitos correspondientes, organizarán u homologarán, en su caso, actividades formativas para las personas que integren los órganos de selección, dirigidos a la obtención o actualización de conocimientos y competencias en técnicas de selección.

Esta formación se valorará en la conformación de los órganos de selección recogidos en este artículo.

Junto a todo el marco normativo anterior, completa la regulación el art. 10 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, conforme al cual, se constituyen como órganos de selección:

— Las Comisiones Permanentes de Selección.

— Los Tribunales.

1.2.1. Las Comisiones Permanentes de Selección

Las Comisiones Permanentes de Selección son los órganos a los que se encomienda el proceso selectivo para el acceso a aquellos Cuerpos y Escalas en los que el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación y especialización exigidos así lo aconsejan.

Las Comisiones Permanentes de Selección se establecen por Orden del Ministerio competente en materia de función pública, previo acuerdo, en todo caso, con el Departamento a que estén adscritos los Cuerpos o Escalas para los que se haya de seleccionar personal.

Las Comisiones Permanentes de Selección estarán constituidas por un número impar de miembros, funcionarios de carrera, con nivel de titulación igual o superior al del Cuerpo o Escala en cuya selección vayan a intervenir, que serán designados libremente de acuerdo con lo previsto en la Orden ministerial por la que se creen tales Comisiones, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad.

En aquellos procesos selectivos que se realicen de forma descentralizada, puede disponerse en las respectivas convocatorias la incorporación, con carácter temporal, a las Comisiones Permanentes de Selección de otros funcionarios públicos para colaborar en el desarrollo de los procesos de selección, bajo la dirección de la correspondiente Comisión (son meros colaboradores, y no miembros de pleno derecho de la Comisión).

1.2.2. Los Tribunales

Los Tribunales serán nombrados, salvo excepción justificada, en cada orden de convocatoria y con arreglo a la misma les corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas.

Estarán constituidos por un número impar de miembros, funcionarios de carrera, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad.

La totalidad de los miembros deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate.

1.2.3. Normas comunes a las Comisiones Permanentes de Selección y a los Tribunales

A) Principios

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

B) Incorporación de asesores

Las Comisiones Permanentes de Selección y los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.

C) ¿Quiénes no podrán formar parte de un órgano de selección?

Como se ha indicado en apartados anteriores, el propio TREBEP dispone en su art. 60.2 que el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

A lo dispuesto en el TREBEP resulta necesario añadir lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995, conforme al cual no podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Además, es de resaltar que deberán abstenerse aquellos miembros de los órganos de selección que incurran en cualquiera de las circunstancias prevenidas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

Salvo excepciones (personal docente, investigador), los órganos de selección no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al mismo Cuerpo o Escala objeto de selección; sin perjuicio de que, conforme al principio de especialidad, al menos la mitad más uno debe tener una titulación de la misma área de conocimiento exigida para el ingreso al Cuerpo o Escala a seleccionar.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

D) Vinculación, revisión y posibles recursos

Las resoluciones de los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que esta, en su caso, pueda proceder a su revisión.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su presidente.

E) Aprobados y relación complementaria

Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

1.2.4. Especial referencia a la actual Comisión Permanente de Selección: Orden HFP/266/2023, de 12 de marzo

A) Ámbito de actuación

La Comisión Permanente de Selección es el órgano colegiado encargado de la elaboración y evaluación de las pruebas de los procesos selectivos para ingreso en los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado y General Auxiliar de la Administración del Estado.

Igualmente, se le podrá encomendar, previo acuerdo con el correspondiente departamento u organismo, la selección del personal de otros cuerpos o escalas.

B) Composición de la Comisión

La Comisión Permanente de Selección está integrada por una persona que ostentará la Presidencia, cuarenta y cinco personas en las vocalías y una persona que ostentará la Secretaría del órgano.

Sus miembros deberán ser personal funcionario de carrera de cuerpos o escalas para cuyo acceso sea requisito un nivel de titulación igual o superior al del cuerpo o escala en cuya selección vayan a intervenir, sin perjuicio de poder pertenecer a la Comisión con un nivel inferior y participar tan solo en aquellas unidades de evaluación para las que cumpla con los requisitos.

Deberá incluirse en la composición personas de todos los subgrupos, a efectos de favorecer la diversidad y el conocimiento técnico de los procesos selectivos que se examinan.

De conformidad con lo establecido en el art. 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la composición de la Comisión Permanente de Selección responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Se promoverá la participación en el órgano de personas con discapacidad, en particular para su implicación en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo.

La Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública constituye el órgano de apoyo a la Comisión Permanente de Selección en la organización y ejecución de las funciones de gestión de los procesos selectivos que se le encomiendan.

- **Designación de la Comisión permanente de Selección**

El nombramiento de las personas que componen la Comisión Permanente de Selección será efectivo en el momento de su publicación, independientemente de que existan procesos selectivos en ejecución.

Hasta el funcionamiento efectivo de la Bolsa de personal funcionario interesado en participar en órganos de selección, la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública elevará a la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública la propuesta de Vocalías que integrarán la Comisión Permanente.

De ellos, la mitad serán designados a propuesta de la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública y la otra mitad a propuesta de la persona titular de la Dirección General de la Función Pública.

En el caso de proceder a renovaciones parciales se seguirá el mismo sistema.

C) Presidencia y Secretaría

La Presidencia de la Comisión Permanente de Selección corresponde a la persona titular de la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública. La persona que ostenta la Presidencia cesará en sus funciones al hacerlo en el puesto de trabajo que determinó su nombramiento.

Es competencia de la persona que ostente la Presidencia de la Comisión Permanente de Selección:

a) Ostentar la representación de la Comisión Permanente de Selección.

b) Convocar y fijar el orden del día para cada una de las sesiones.

c) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Comisión Permanente de Selección.

d) Convocar a aquellas Vocalías que estime oportuno para resolver las cuestiones que les encomiende.

e) Designar la Presidencia y la Secretaría de cada unidad de evaluación.

f) Coordinar al conjunto de unidades de evaluación, distribuyendo a las personas que ostentan las vocalías entre las mismas.

g) Impulsar la formación específica a los miembros de las unidades de evaluación y personal colaborador en materia de igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de oportunidades y personas con discapacidad.

h) Promover la elaboración de guías de actuación para las personas que forman parte de las unidades de evaluación.

i) Desarrollar y mantener actualizada la formación en competencias para la selección para todos los miembros de la Comisión.

j) Informar a la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública del desarrollo de las pruebas selectivas y proponerle las actuaciones que considere pertinentes para un mejor desarrollo de los procesos selectivos.

k) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidencia.

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, la persona titular de la Presidencia será sustituida por la persona que forme parte del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

La Secretaría de la Comisión Permanente de Selección será nombrada por la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, a propuesta de la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública, de entre el personal de la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública.

Es competencia de la Secretaría de la Comisión Permanente de Selección realizar las labores de apoyo necesarias en relación con las competencias asignadas a la Presidencia, así como ejercer de enlace entre la Subdirección de Selección y la Comisión Permanente de Selección, en tanto que apoyo de la misma. Para el desarrollo de estas funciones cuenta con voz y voto.

La Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública participará en las actuaciones de la Comisión Permanente de Selección a través de la persona titular de la Subdirección y la persona funcionaria designada para el puesto de Secretaría.

D) Vocalías

El Instituto Nacional de Administración Pública pondrá en marcha la creación de una bolsa de personal funcionario interesado en participar en los órganos de selección, estableciendo los criterios y requisitos para poder formar parte de la misma. Dicha bolsa se trasladará a una base de datos de miembros de órganos de selección, que permitirá disponer de un mayor número de potenciales colaboradores y garantizar la diversidad de la composición de los órganos.

La designación y cese de las vocalías de la Comisión Permanente de Selección le corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública, a propuesta conjunta de las personas titulares de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública y de la Dirección General de la Función Pública, y se realizará, prioritariamente, a partir de las personas inscritas en la bolsa.

La propuesta y designación de las vocalías se hará de acuerdo con el principio de especialidad y entre personas con experiencia práctica en las materias que componen los programas de los procesos selectivos de su competencia.

Las vocalías de la Comisión Permanente de Selección se renovarán por terceras partes con la publicación de cada nueva convocatoria de procesos selectivos para el ingreso, el acceso y la estabilización de empleo temporal en cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, cuya realización se encargue a dicha Comisión.

La página web del Instituto Nacional de Administración Pública incluirá un breve currículo profesional de las personas que formen parte de la Comisión Permanente de Selección, comprensivo de sus titulaciones académicas y formación profesional más relevante, su destino actual y su experiencia profesional previa.

Las personas que integren la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública ejercerán labores de apoyo a las vocalías, bajo las directrices de la persona titular de la Subdirección.

E) Funcionamiento: las unidades de evaluación

Con la finalidad de fomentar la eficiencia y agilidad de los procesos selectivos y promover la ejecución simultanea de los mismos, la Comisión Permanente de Selección se dividirá en las siguientes unidades de evaluación, que actuarán en los procesos selectivos que tengan a su cargo:

a) Unidad de evaluación encargada de la selección del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, formada por 13 personas.

b) Unidad de evaluación encargada de la selección del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, formada por 13 personas.

c) Unidad de evaluación encargada de la selección de los Cuerpos General Administrativo de la Administración del Estado y Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, formada por 10 personas.

d) Unidad de evaluación encargada de la selección del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, formada por 9 personas.

El número de personas que integra cada unidad de evaluación podrá variar en función del número de inscritos en cada proceso de selección, tras el debido análisis.

La composición de los miembros de cada unidad de evaluación la determinará la Presidencia de la Comisión Permanente de Selección, favoreciendo la rotación, de tal forma que las personas que ostenten vocalías en la Comisión no estén necesariamente adscritos, durante todo su mandato, a los mismos procesos selectivos.

En cada unidad de evaluación se designará por la persona titular de la Presidencia de la Comisión Permanente de Selección una Presidencia y una Secretaría, que ejercerán de enlace con la Presidencia y Secretaría de la Comisión Permanente de Selección.

Entre las personas que integren las unidades de evaluación se garantizará la presencia de personal funcionario del mismo subgrupo o superior del que se examina.

Las personas que ostenten la Presidencia y la Secretaría de la Comisión Permanente de Selección no estarán adscritas a ninguna de las unidades de evaluación, debiendo ejercer labores de coordinación, organización y asistencia de la Comisión Permanente de Selección, así como trasladar al personal de la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública las necesidades de gestión que se requieran.

F) Competencias

Es competencia de la Comisión Permanente de Selección (CPS) la elaboración y evaluación de las pruebas de los distintos procesos selectivos, para lo cual le corresponde, especialmente:

a) Transmitir a la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública cuantas instrucciones sean convenientes para el correcto funcionamiento de los procesos selectivos a su cargo, el mantenimiento de los plazos previstos en las convocatorias, así como resolver las incidencias sobre aspectos de la evaluación que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios.

b) Aportar a la Subdirección de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública las fechas previstas de desarrollo de las pruebas, para la confección por su parte y publicación de los calendarios estimativos del desarrollo de los procesos selectivos.

c) Fijar los criterios de evaluación que deben regir los procesos selectivos que tiene asignados, de acuerdo con las bases de la correspondiente convocatoria.

ADAMS

d) Calificar cada uno de los ejercicios de las pruebas a ella encomendadas.

e) Elaborar la memoria final tras la realización de las pruebas selectivas y evaluar los resultados.

f) Procurar un número adecuado de personas integrantes de las listas de personas candidatas que permita cubrir necesidades de personal funcionario interino seleccionado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

g) Analizar, debatir y proponer, en su caso, a la Secretaría de Estado de Función Pública cuantas medidas puedan resultar convenientes para la mejora de los procesos selectivos a su cargo y velar por la adecuación de los mismos a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar.

h) Cuantas otras competencias se le asignen en materia de selección de personal por los órganos superiores de la Función Pública.

G) Territorialización del proceso y creación de unidades de colaboración local

La realización de las pruebas selectivas se realizará en el territorio, para lo cual se elevará por la CPS, al principio del proceso selectivo, una propuesta de distribución de pruebas en el territorio que deberá validar la persona titular de la Dirección del INAP, atendiendo a criterios de cuerpo para el que se examina, tipología de las pruebas y número de aspirantes previstos.

Para abordar la territorialización, se podrán constituir unidades de colaboración local que deberán colaborar temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que se les encomiende para cada prueba selectiva.

Cada unidad de colaboración local estará formada por una Presidencia y un máximo de cuatro vocalías, uno de los cuales ejercerá la Secretaría. El personal que componga estas unidades estará adscrito a la Comisión Permanente de Selección y ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones de esta.

Corresponde a la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública, el nombramiento y cese las personas que componen las unidades de colaboración local.

A propuesta de la persona que ostente la Presidencia de la unidad de colaboración local, la Comisión Permanente de Selección podrá nombrar, cuando el número de personas aspirantes así lo aconseje y para cada convocatoria, personal de apoyo a la unidad con competencias de apoyo y auxilio a la organización de las pruebas.

H) Personal colaborador

La persona titular de la Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública podrá nombrar y cesar personal que colaborará temporalmente en el desarrollo de los procesos selectivos. Este personal colaborador estará adscrito a

la Comisión Permanente de Selección y asistirá a las reuniones de esta a las que se les convoque, ejerciendo sus funciones de conformidad con las instrucciones que le curse la Comisión Permanente de Selección.

Se priorizará la incorporación de personal experto en técnicas de selección en calidad de asesores, incluyendo personal experto que pueda asesorar en materia de accesibilidad y apoyos para personas con discapacidad.

La Comisión Permanente de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes convocatorias.

I) Abstención y principio de especialidad

Las personas que formen parte de la CPS, personal colaborador o de asesoramiento que estuvieran incursas en alguno de los supuestos de abstención establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no podrán participar en los procesos selectivos en que por estas causas se vieran afectados.

Las personas que formen parte de la CPS, personal de colaboración o asesoramiento no podrán participar en las unidades de evaluación al cargo de los procesos selectivos para el acceso a aquellos cuerpos en los que hubieran ejercido tareas de preparación en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria o lo que establezca la regulación específica al respecto.

Las vocalías de la Comisión Permanente, personal colaborador o de asesoramiento no pertenecerán mayoritariamente al mismo cuerpo de cuya selección se trata.

J) Funcionamiento como órgano colegiado

Sin perjuicio de las peculiaridades previstas por esta orden, el funcionamiento de la Comisión Permanente de Selección se ajustará a lo establecido en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

K) Determinación de calificaciones mínimas

Con carácter general, la calificación para superar un ejercicio será la mitad de la puntuación posible del mismo, que quedará determinada en cada convocatoria.

No obstante, en el caso de que el número de aspirantes sea inferior al de plazas convocadas, la unidad de evaluación podrá, con anterioridad a la identificación nominal de las personas participantes, establecer una nota mínima inferior a la mitad de la puntuación para considerar superado el ejercicio.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE TRIBUNALES Y COMISIONES PERMANENTES DE SELECCIÓN			
		COMISIONES PERMANENTES DE SELECCIÓN	**TRIBUNALES**
DIFERENCIAS ENTRE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN	**Creación**	**Orden del Ministerio competente en Función Pública** *(previo acuerdo con el Departamento al que esté adscrito el Cuerpo objeto de selección).*	Como norma general, en **cada convocatoria** *(salvo excepción justificada, en que el nombramiento se realizará en un momento posterior).*
	Composición	**Número impar de miembros.**	**Número impar de miembros no inferior a cinco** *(mismo número de suplentes).*
	Actuación	Cuando el elevado número de aspirantes y el nivel de titulación o especialización así lo aconseje.	Por exclusión *(cuando no actúe una Comisión Permanente de Selección).*
	Número de procesos	Pueden evaluar **varios procesos** selectivos.	Evalúan **un solo proceso** selectivo.
ASPECTOS COMUNES A LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN	**Requisitos de sus miembros**	• Deberán ostentar la condición de **funcionarios de carrera**. • **La totalidad** de los miembros deben de poseer **un nivel de titulación igual o superior** al exigido para el ingreso en el Cuerpo o escala a seleccionar. • Como norma general, **no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios del mismo Cuerpo que se va a seleccionar** *(salvo personal docente, investigador, sanitario, servicios postales y telecomunicaciones).* • Cumplimiento del **principio de especialidad: La mitad más uno** de los miembros deben poseer una **titulación de la misma área de conocimiento** que se exige para el ingreso en el Cuerpo a seleccionar.	
	¿Quiénes no podrán formar parte de un órgano de selección?	• **Causas generales**. Causas de abstención y recusación de la **Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.** *(Amistad, enemistad, parentesco...).* • **Causas específicas en materia de personal**. No pueden formar parte de un órgano de selección, aquellos funcionarios **que hayan realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de la convocatoria.** • El Estatuto Básico del Empleado Público, establece que el personal de selección o **de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual** no podrán formar parte de los órganos de selección.	
	Incorporación de asesores	Colaborarán en el ejercicio de sus especialidades técnicas en todas o algunas de las pruebas. *(No forman parte de los órganos como miembros de pleno derecho).*	
	Revisión e impugnación	• **¿Vinculan a la Administración las resoluciones de los órganos de selección? Sí,** pero esta **puede proceder a su revisión** de acuerdo con la LPAC. • **¿Qué recursos pueden interponerse contra las resoluciones y actos de los órganos de selección?** Contra las resoluciones de los órganos de selección, y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, **podrá interponerse recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado al Presidente.**	

NOTA (1): Principios a garantizar en la composición de los órganos de selección = principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos.

NOTA (2): La pertenencia a los órganos de selección será siempre a **título individual,** no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de nadie.

1.3. Las convocatorias

1.3.1. Acto previo: aprobación de la Oferta de Empleo Público

A) Concepto de Oferta de Empleo Público

Según lo dispuesto en el art. 70 del TREBEP, las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un 10% adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.

En todo caso, **la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.**

La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial, teniendo en cuenta que podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

En la Administración del Estado el desarrollo de lo prevenido en el TREBEP en relación con la Oferta de Empleo Público lo encontramos básicamente, además de en las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado, en la Ley 30/1984, en el Real Decreto-ley 6/2023 y en el Real Decreto 364/1995.

De la Ley 30/1984 y del Real Decreto 364/1995 podemos destacar los siguientes extremos:

— En cuanto a la elaboración y propuesta, corresponde a la Dirección General de Función Pública (en concreto, tras el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, a la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones).

— Su aprobación requiere el previo Informe presupuestario favorable por parte del Ministerio competente en materia de Hacienda.

— La aprobación corresponde al Gobierno a propuesta del Ministerio con competencias en función pública, en función de las peticiones de los diferentes Ministerios.

— En cuanto al momento de su aprobación, será dentro del primer trimestre de cada año.

— Para ámbitos específicos, el Gobierno, excepcionalmente, cuando existan necesidades urgentes, podrá aprobar Ofertas de Empleo Público para ámbitos específicos.

Y completando lo anterior, el Real Decreto-ley 6/2023 dispone ciertas exigencias que pueden ser sintetizadas en los siguientes términos:

1º En el marco de la planificación estratégica prevista en el Real Decreto-ley 6/2023, la Oferta de Empleo Público es el acto por el que

definen y cuantifican los efectivos en función de las necesidades de los departamentos ministeriales y de las políticas públicas prioritarias del Gobierno.

2º La Oferta de Empleo Público deberá incluir las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Podrá contener, asimismo, medidas derivadas de la planificación estratégica.

Las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la oferta de empleo público, en la que se incluyan las citadas plazas.

Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada.

Por lo tanto, en el ámbito de la Administración del Estado la previsión contenida en el TREBEP, según la cual la Oferta de Empleo Público debe ejecutarse en el improrrogable plazo de tres años, se concreta en el sentido de exigir que las convocatorias queden ejecutadas en el plazo de dos años desde su publicación.

Las plazas no cubiertas en la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta, previo informe del departamento con competencias en materia de función pública, que podrá asignar esas plazas a otros cuerpos o escalas, preferentemente del mismo grupo o subgrupo profesional, o categoría en el caso del personal laboral, en función de las necesidades. La nueva convocatoria deberá identificar las plazas que proceden de convocatorias anteriores y la oferta a la que corresponden.

3º La oferta de empleo público incluirá un porcentaje no inferior al 30% de las plazas de acceso libre para promoción interna.

4º En la oferta de empleo público se reservará un porcentaje no inferior al 10% de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro.

La reserva del mínimo del 10% se realizará de manera que, al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la respectiva oferta de empleo público, pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias.

1.3.2. Órganos convocantes

Aprobada la Oferta de Empleo Público, los Subsecretarios, según el art. 63 LRJSP, a los que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios procederán a la convocatoria de los procedimientos selectivos de acceso para las vacantes previstas de dichos Cuerpos o Escalas, previo informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

No obstante, según el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública *"la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso o integración en los cuerpos y escalas de carácter interdepartamental adscritos a la Secretaría de Estado de Función Pública"*.

1.3.3. Contenido mínimo de las convocatorias

En la Administración del Estado el marco normativo en relación con las convocatorias lo encontramos en el Real Decreto-ley 6/2023, para cuyo desarrollo sigue siendo de aplicación, en tanto no se desarrolle reglamentariamente de otro modo, lo previsto en el Real Decreto 364/1995.

Según el art. 114.15 del Real Decreto-ley 6/2023, los procesos de selección se iniciarán mediante convocatoria pública, que incluirá las bases, teniendo en cuenta que éstas vincularán al órgano convocante, a los órganos de selección y a quienes participen en los mismos.

Como mínimo, deberán contener:

a) El número de plazas y la oferta de empleo público de su autorización, la clasificación profesional, el cuerpo, escala o categoría.

b) Los requisitos de acceso.

c) El sistema selectivo aplicable, con indicación del tipo de pruebas concretas, el programa de materias sobre las que versarán y, en su caso, la relación de los méritos, así como los criterios y las normas de valoración.

d) La composición del órgano técnico de selección.

e) La determinación, en su caso, de las características del curso selectivo o periodo de prácticas.

f) El porcentaje de plazas reservadas para la promoción interna y para personas con discapacidad, si procede.

Además, el citado precepto habilita al departamento ministerial con competencias en materia de función pública para elaborar un modelo de bases comunes.

Tomando como referencia estas previsiones, sigue siendo de aplicación en la actualidad el desarrollo reglamentario que, en relación a las convocatorias encontramos en el Real Decreto 364/1995, del que podemos destacar los siguientes extremos:

Las convocatorias podrán ser de carácter unitario o para el ingreso en Cuerpos o Escalas determinados.

El órgano convocante podrá aprobar, con el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública, bases generales en las que se determine el sistema selectivo, pruebas a superar, programas y formas de calificación aplicables a sucesivas convocatorias.

Las bases de la convocatoria vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones Permanentes de Selección que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las convocatorias deben contener al menos las siguientes circunstancias:

a) Número y características de plazas convocadas.

b) Declaración expresa de que no se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas (salvo que lo determine la propia convocatoria).

c) Órgano, Centro o Unidad administrativa a que deban dirigirse las solicitudes de participación.

d) Condiciones o requisitos que deben reunir los aspirantes:

   — Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el acceso a la función pública de nacionales de otros Estados.

   — Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

   — Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

   — No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

— Poseer la titulación exigida o cumplir los requisitos para su obtención en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.

— Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

e) Sistema selectivo.

f) Pruebas selectivas que hayan de celebrarse, y en su caso, relación de méritos que han de ser tenidos en cuenta en la selección.

g) Designación del Tribunal Calificador (salvo excepciones justificadas) o Comisión Permanente de Selección que haya de actuar.

h) Sistema de calificación.

i) Programa que ha de regir las pruebas, o indicación del Boletín Oficial del Estado en que se haya publicado con anterioridad. Todos los temarios aprobados para la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo público incluirán uno o varios temas relativos a la normativa vigente en materia de igualdad de género.

j) Duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

k) Orden de actuación de los aspirantes, según el resultado del sorteo previamente celebrado en la Secretaría de Estado competente en materia de función pública (un único sorteo público celebrado previo anuncio en el BOE, en el que se determina el orden de actuación de aspirantes para todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial).

l) Determinación, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para el comienzo y centro u órgano responsable de la evaluación del período de prácticas o curso selectivo.

m) Determinación de la reserva de vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

1.3.4. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados

Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupaciones de funcionarios a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

En el ámbito de la Administración del Estado la concreción de dichas agrupaciones la encontramos en el Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo, sobre acceso al empleo público de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos de nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación de trabajadores, dónde es de destacar que no aparecen incluidos ninguno de los cuerpos generales administrativos de carácter interdepartamental.

Las previsiones de acceso a la función pública serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internaciones celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

Solo por Ley de las Cortes Generales o, en el ámbito autonómico, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, podrá eximirse del requisito de la nacionalidad, por razones de interés general, para el acceso a la condición de personal funcionario.

1.4. Fases del proceso selectivo

1.4.1. Convocatoria

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.

La convocatoria, junto con sus bases, se publica en el BOE.

1.4.2. Presentación de las solicitudes

Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso deben presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la respectiva convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, teniendo en cuenta que los requisitos para participar en el proceso selectivo deberán reunirse a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.

Cabe tener en cuenta que desde la Orden TFP/510/2019, de 30 de abril, se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los cuerpos o escalas cuya selección y gestión tiene atribuidas competencialmente el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) directamente, y a los procesos selectivos encomendados a la Comisión Permanente de Selección.

Además, debe resaltarse que a la solicitud no se acompaña documentación. Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en la práctica de las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

La autoridad convocante, por sí o a propuesta del órgano de selección, deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir los aspirantes, a los efectos procedentes.

1.4.3. Aprobación de la lista de admitidos y excluidos

Expirado el plazo de presentación de instancias, la autoridad convocante, o aquélla en que hubiese delegado, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas de aspirantes admitidos y excluidos. A los aspirantes excluidos se les dará un plazo de diez días hábiles para subsanación de la falta de datos y errores cometidos en la cumplimentación de la instancia. En la resolución debe determinarse el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, orden de actuación de los aspirantes.

Las listas deben ponerse de manifiesto en los Departamentos Ministeriales convocantes y, en todo caso, en la Dirección General de la Función Pública, Centro de Información Administrativa y las Delegaciones del Gobierno.

Cuando el procedimiento selectivo lo permita, no será preceptiva la exposición al público de las listas de aspirantes admitidos, debiendo especificarse así en la correspondiente convocatoria. En estos casos, la resolución, que debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado, recogerá únicamente el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de las causas y del plazo de subsanación de defectos.

La publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

1.4.4. Celebración de los ejercicios

Los miembros de los Tribunales y de las Comisiones Permanentes de Selección deben abstenerse –pudiendo ser recusados, si así no lo hacen– cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial del Estado. Estos anuncios deberán hacerse públicos por los órganos de selección en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas al menos de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

1.4.5. Relación de aprobados

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, las Comisiones Permanentes de Selección o los Tribunales harán pública, en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, la relación de aprobados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de plazas convocadas, y elevarán dicha relación a la autoridad competente que ordenará su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Según el art. 61.8 del TREBEP *"Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.*

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera".

Los actos que pongan fin al procedimiento selectivo deberán ser motivados.

El proceso selectivo podrá comprender, además de las pruebas selectivas, un curso selectivo o un período de prácticas. Solo en el primer caso el número de aprobados en las pruebas selectivas podrá ser superior al de plazas convocadas.

En el mismo sentido, en el ámbito de la Administración del Estado, conforme al art. 114.10 del Real Decreto-ley 6/2023, los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de carrera de un número superior de personas aprobadas al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria, si bien el órgano convocante, con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, podrá requerir del órgano de selección una relación complementaria de las personas aspirantes que, habiendo obtenido la puntuación mínima exigida en la convocatoria, sigan en orden de prelación a las personas propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera cuando se produzcan renuncias de las personas aspirantes seleccionadas. En todo caso, deberá realizarse antes de la de toma de posesión.

No procederá dicho requerimiento en el supuesto de que los órganos de selección no hubieran propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas.

Igualmente, el órgano de selección, en los términos que determine el órgano convocante, previo informe del departamento ministerial con competencias en materia de función pública y de acuerdo con lo previsto en la oferta de empleo público, elaborará relaciones de posibles personas candidatas para el nombramiento como personal funcionario interino o personal laboral temporal del cuerpo, escala o categoría al que corresponda la convocatoria.

1.4.6. Presentación de la documentación

Debe aportarse por los aspirantes aprobados dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos están exentos de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo de quien dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

1.4.7. Período de prácticas o curso selectivo

Cuando la convocatoria hubiese establecido un período de prácticas o un curso selectivo, la autoridad que la haya efectuado nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o el período de prácticas por cumplimiento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

De acuerdo con el art. 26 del TREBEP, las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, en el supuesto de que este no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

El Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, sin contradecir lo establecido en el Estatuto Básico, establece que los funcionarios en prácticas percibirán una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias, no obstante, si las prácticas se realizan desempeñando un puesto de trabajo, el importe anterior se incrementará en las retribuciones complementarias correspondientes a dicho puesto.

Los funcionarios en prácticas que ya estén prestando servicios remunerados en la Administración a efectos retributivos deberán optar entre:

— Percibir una remuneración por igual importe de la que les correspondería en su puesto de trabajo de origen (además de los trienios reconocidos).

— La que proceda de acuerdo con las normas señaladas en el párrafo anterior (además de los trienios reconocidos).

Cuando el nombramiento de funcionarios en prácticas recaiga en funcionarios de carrera de otro Cuerpo o Escala de grupos y/o subgrupos de titulación inferior a aquel en que se aspira a ingresar, durante el tiempo correspondiente al período de prácticas o el curso selectivo, para el que conforme al Decreto 315/1964 de 7 de febrero por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, dispondrán de la correspondiente licencia durante todo el tiempo que requiera su realización, estos seguirán percibiendo los trienios en cada momento perfeccionados computándose dicho tiempo, a efectos de consolidación de trienios y de derechos pasivos, como servido en el nuevo Cuerpo o Escala en el caso de que, de manera efectiva, se adquiera la condición de funcionario de carrera en estos últimos.

1.4.8. Nombramiento como funcionario de carrera

Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado serán nombrados funcionarios de carrera por el Secretario de Estado competente en materia de función pública hasta el límite de plazas anunciadas y que se hallen dotadas presupuestariamente.

Los nombramientos deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

1.4.9. Adjudicación de puestos de trabajo

La adjudicación de puestos a los funcionarios de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, según el orden establecido en el proceso selectivo. Los destinos tendrán carácter definitivo, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

1.4.10. Toma de posesión

Conforme al art. 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, en todo caso, la toma de posesión para el personal funcionario de carrera se deberá efectuar dentro del plazo de quince días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia.

Cabe tener en cuenta que la toma de posesión tendrá lugar ante el Subsecretario del correspondiente Ministerio, en caso de tratarse de servicios centrales; o ante el Delegado del Gobierno, en caso de tener lugar en los servicios periféricos.

Fases de un proceso selectivo	
Convocatoria	Debe publicarse en el **BOE.** Deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Presentación de las solicitudes	1. **¿Cuál es el plazo de presentación de instancias? 20 días hábiles** desde el siguiente a la publicación de la convocatoria. 2. **¿Quién aprueba el modelo oficial de solicitud?** La Secretaría de Estado competente en materia de función pública. 3. **¿Será necesario presentar documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos en el momento de presentar la solicitud? No es obligatorio** presentar o acompañar documentación acreditativa *(Será suficiente que el aspirante manifieste en su instancia que cumple con todos los requisitos).* 4. **¿Cuándo deben reunir los aspirantes los requisitos para participar en un proceso selectivo? A la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias**, y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera. 5. **Exigencia de responsabilidades en caso de falsedad**. **El órgano convocante**, por sí o a propuesta del Tribunal u órgano de selección, deberá dar cuenta a los órganos competentes de las inexactitudes o falsedades en que pudieran incurrir los solicitantes para los efectos procedentes.
Listas de admitidos y excluidos	1. **¿Quién y en qué plazo establece las listas provisionales de admitidos y excluidos?** El órgano convocante en el plazo de 1 mes. Dicha resolución se publica en el BOE. 2. **Modalidades de publicación de las listas:** • Publicación de los lugares en donde se exponen la relación de aspirantes admitidos y excluidos *(plazo de 10 días hábiles para subsanar posibles errores).* • Publicación, si así lo determina la convocatoria, únicamente de la relación de excluidos y causa de la exclusión *(plazo de 10 días hábiles para subsanar posibles errores).* • *En la resolución por la que se publican las listas se señalará el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio, y se fijará el orden de actuación de aspirantes.* 3. **¿Dónde deberán ponerse de manifiesto las listas de admitidos y excluidos?:** • En la Dirección General de la Función Pública. • En el Centro de Información Administrativa. • En las Delegaciones del Gobierno y Subdelegaciones del Gobierno.
Desarrollo de las pruebas	1. **¿Quién actúa en la fase de desarrollo de las pruebas selectivas?** Los órganos de selección y los aspirantes. 2. **Publicidad de ejercicios posteriores al primero. El órgano de selección** realizará anuncios públicos **en los locales donde se haya celebrado el ejercicio inmediatamente anterior,** no siendo obligatoria su publicación en el BOE: • 12 horas de antelación (mismo ejercicio). • 24 horas de antelación (distinto ejercicio).
Lista de aprobados	1. **¿Quién acuerda la relación de aprobados?** Los órganos de selección. 2. **Publicidad de la relación de aprobados:** • Por el órgano de selección. **En el tablón de anuncios** donde se celebró el último ejercicio, y en los centros en que se determine en la convocatoria. • Por el órgano convocante. **En el BOE.**

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	1. **¿Cuál es el plazo otorgado para la presentación de la documentación?** 20 días hábiles desde el siguiente a la publicación de la relación de aprobados en el BOE. 2. **Distintas posibilidades que pueden producirse en el momento de presentar la documentación:** • Si no se tiene la documentación. Pérdida de los derechos al nombramiento como funcionario de carrera (sin perjuicio de la responsabilidad exigible por falsedad). • Si no se presenta la documentación en plazo. Pérdida de los derechos al nombramiento como funcionario de carrera (salvo causas de fuerza mayor). • Si se presenta la documentación en plazo. El aspirante continua en el proceso selectivo. 3. **Documentación a presentar por aquellos aspirantes que ya poseen la condición de funcionarios públicos**. No tendrán que acreditar todos los requisitos, siendo suficiente la presentación de un certificado del Organismo en donde prestan servicios y la titulación en determinados supuestos.
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS *(SI LA CONVOCATORIA PREVÉ UN CURSO SELECTIVO O UN PERÍODO DE PRÁCTICAS)*	1. **¿Quién tiene la competencia para efectuar el nombramiento como funcionarios en prácticas?** El órgano convocante. 2. **Consecuencias que genera la realización de un curso selectivo o un período de practicas:** • **Si no se supera el período de prácticas**. Pérdida de todos los derechos al nombramiento como funcionario de carrera. • **Si no se supera el curso selectivo**. Pérdida de los derechos al nombramiento como funcionario de carrera (por resolución motivada de la autoridad que haya efectuado la convocatoria, a propuesta del órgano responsable de evaluar el curso selectivo). • **Si se supera el curso selectivo o el período de prácticas**. Nombramiento por la autoridad competente como funcionario de carrera. 3. **¿Qué consecuencias genera el hecho de no poder realizar el curso selectivo o el período de prácticas por causas de fuerza mayor?** Podrá efectuarse con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA Y ASIGNACIÓN DE DESTINO	1. **¿Quién tiene la competencia para efectuar el nombramiento de funcionarios de carrera?** El Secretario de Estado competente en materia de función pública. 2. **¿Dónde se publica el nombramiento?** En el BOE. 3. **¿Cuál es plazo otorgado para la toma de posesión?** 15 días naturales a partir de la publicación del nombramiento, que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia. En el caso del personal funcionario interino y eventual, la toma de posesión se producirá al día siguiente al del nombramiento: • *En los Servicios Centrales. Ante el Subsecretario.* • *En los Servicios Periféricos. Ante el Delegado del Gobierno.* 4. **Adjudicación de destinos**. De acuerdo con las peticiones de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos, **según el orden obtenido en el proceso selectivo.** 5. **Características de los destinos adjudicados**. Los destinos tienen **carácter definitivo**, equivalente a todos los efectos a los obtenidos por concurso.

1.5. Selección de funcionarios interinos

Desde la Resolución de 7 de mayo de 2014, de la antigua Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecía el procedimiento de aprobación y gestión de listas de candidatos a personal funcionario interino de los Cuerpos de la Administración General del Estado cuya selección se



encomienda a la Comisión Permanente de Selección, se autorizaba a la Comisión Permanente de Selección para que, aprovechando las actuaciones realizadas en los procesos selectivos ordinarios, elaborase listas de candidatos en todos los Cuerpos cuya selección tiene encomendada.

El Real Decreto-ley 6/2023 ha dado cobertura legal a la mencionada Resolución al señalar en su art. 114.10 que el órgano de selección, en los términos que determine el órgano convocante, previo informe del departamento ministerial con competencias en materia de función pública y de acuerdo con lo previsto en la Oferta de Empleo Público, elaborará relaciones de posibles personas candidatas para el nombramiento como personal funcionario interino o personal laboral temporal del cuerpo, escala o categoría al que corresponda la convocatoria.

Siendo así, solo agotadas estas listas elaboradas con los participantes en los procesos selectivos, se aplicará lo prevenido en la Orden APU/1461/2002, sobre normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino, cuyo contenido se sintetiza en los cuadros siguientes.

<table>
<tr>
<td rowspan="3">Sistema selectivo

(La Dirección General de la Función Pública dictará una Instrucción en la que se establecerán los modelos a los que deberá ajustarse la selección)</td>
<td>Concurso
(carácter general)</td>
<td>1. Experiencia profesional (entre el 30% y el 70% del valor total del baremo):
• Será valorada con independencia del ámbito en el que hubiera sido adquirida.
• Cuando se trate de la cobertura de un puesto con cometidos profesionales afines a puestos de trabajo de nivel superior y/o inferior, podrá valorarse la experiencia en dichos puestos, pero se otorgará distinta puntuación.
2. Conocimientos, cursos de formación y formación académica (hasta el 70% del valor total del baremo):
• Mayor puntuación a los cursos de capacitación que a la posesión de titulación académica distinta a la exigida para participar en las pruebas (salvo que ésta esté relacionada con las funciones propias del Cuerpo al que se pretende acceder, en cuyo caso se otorgará una puntuación superior).
• Podrá valorarse, con hasta el 50% del valor total asignado en el baremo a los méritos de este apartado, la superación de ejercicios en pruebas selectivas de acceso, como funcionario de carrera, a Cuerpos o Escalas del mismo o superior grupo o subgrupo de titulación e igual ámbito funcional que el correspondiente al Cuerpo al que se pretende acceder, siempre y cuando estas se hubieran celebrado en los dos años anteriores.</td>
</tr>
<tr>
<td>Concurso-oposición
(carácter excepcional)</td>
<td>1. ¿Cuándo se utilizará el concurso-oposición? Cuando las funciones y el contenido práctico de los puestos a cubrir exijan que los candidato superen una entrevista o una prueba práctica (los méritos a valorar se ajustarán a los criterios expuestos anteriormente).
2. Necesidad de convocatoria pública.</td>
</tr>
<tr>
<td>Servicios públicos de empleo
(con carácter extraordinario)</td>
<td>Por razones de plazos o de dificultad para captar candidatos, podrá recurrirse, con carácter excepcional, a los servicios públicos de empleo para realizar la preselección.</td>
</tr>
</table>

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES	Los **mismos que los exigidos para participar en las pruebas de acceso como funcionario de carrera** al Cuerpo o Escala de que se trate.
TRIBUNAL	1. **Composición del tribunal.** Número impar de miembros, no inferior a tres. 2. **Requisitos y normas de funcionamiento**. Mismas normas que los Tribunales para la selección de funcionarios de carrera. 3. **¿Cuándo se podrán nombrar Unidades Periféricas de Colaboración (órganos de colaboración)?** Cuando el número de plazas o su dispersión geográfica lo aconsejen. 4. **¿Cuáles son los principios de funcionamiento del Tribunal?** Eficacia y eficiencia.
PUBLICIDAD	1. **¿Dónde deben de publicarse completas las bases de convocatoria?:** • En los tablones de anuncios de la sede central del Departamento. • En los tablones de anuncios del centro de trabajo donde radiquen los puestos de trabajo objeto de cobertura. • En los tablones de anuncios así como en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de las provincias en las que se oferten plazas. • En el Centro de Información Administrativa. • En la página web del Departamento al que estén destinados los nombramientos. 2. **Contenido del anuncio de convocatoria:** • Número y características de las plazas y su ubicación territorial. • Requisitos para participar en las pruebas. • Plazo de presentación y lugar a que deberán dirigirse las solicitudes, así como la documentación que, en su caso, deberá acompañarse. • Descripción de las pruebas y/o relación de los méritos que serán valorados y su ponderación. • Lugares en los que se encuentren expuestas las bases de convocatoria. 3. **Excepciones en los que no se necesita publicidad**. Quedan exceptuados los casos en los que se acuda a los servicios públicos de empleo.
NOMBRAMIENTO	1. **¿Qué sucede si el candidato seleccionado no posee la nacionalidad española?:** • **Si la selección se hubiera realizado por concurso**. Deberá realizarse una prueba en la que se compruebe que posee un nivel adecuado de comprensión oral y escrita de la lengua castellana, salvo que el conocimiento de esta lengua se dedujera de su origen o pudiera acreditarlo documentalmente. • **Si la selección se hubiera realizado por concurso-oposición**. Al menos una prueba deberá posibilitar evaluar el conocimiento de la lengua castellana. 2. **¿Qué sucede si el candidato al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado** *(bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos)***?** Podrá nombrarse al siguiente candidato, por estricto orden de prelación.
TOMA DE POSESIÓN	En la Administración del Estado, conforme al art. 114.12 del RDL 6/2023 se producirá al día siguiente al del **nombramiento.**
REVOCACIÓN	• Cuando la plaza se provea por funcionario de carrera. • Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del funcionario de carrera sustituido. • Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. • Cuando se considere que ya no existen las razones de urgencia que motivaron la cobertura.

2. Ordenación de la actividad profesional: planificación de recursos humanos. Estructuración del empleo público

2.1. Planificación de recursos humanos

2.1.1. Objetivos e instrumentos de planificación

A) Concepto

El TREBEP establece en su art. 69 que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

De forma reciente, la planificación estratégica de los recursos humanos obtiene un especial protagonismo con en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que la identifica como "el fundamento de actuación en materia de función pública".

B) Medidas

El TREBEP, como norma básica, establece en su art. 69.2 que las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público.

C) Tipos de Planes en la Administración del Estado: la planificación estratégica

El art. 106 del Real Decreto-ley 6/2023, concibe la planificación estratégica como un principio de organización, de modo que la Administración del Estado actuará conforme a planes de actuación o instrumentos de planificación estratégica equivalentes, de acuerdo con los principios de actuación contenidos en la normativa en vigor.

En particular, los **aspectos generales de la planificación estratégica** de los recursos humanos aparecen relacionados en el art. 107 del Real Decreto-ley 6/2023, del que podemos destacar los siguientes extremos:

— La planificación estratégica de los recursos humanos es el fundamento de actuación en materia de función pública a través de la cual la Administración del Estado establece el escenario plurianual de empleo público, que proporciona conocimiento sobre los recursos humanos necesarios dentro del marco de las previsiones presupuestarias. Dicha planificación será periódicamente revisable.

— A través de la planificación estratégica de los recursos humanos la Administración del Estado optimiza su capital humano, asegura que las empleadas y los empleados públicos sean los más adecuados en sus perfiles técnicos y competencias profesionales para el desempeño de los puestos de trabajo, gestiona el talento y lo retiene a través de la carrera profesional, fomenta el aprendizaje, la formación continua y la motivación, buscando en todo momento el buen clima laboral, el desarrollo profesional de las empleadas y empleados públicos y la orientación al servicio público.

— La planificación estratégica de los recursos humanos contendrá, al menos, los criterios y las medidas necesarias para articular la Oferta de Empleo Público, para orientar los mecanismos de movilidad, las convocatorias de provisión de puestos y los procesos de promoción interna, para proponer los itinerarios formativos requeridos y para establecer objetivos de desempeño y así fomentar, en todo momento, el talento interno.

— La planificación estratégica de los recursos humanos se estructura a través de planes de ámbito general y planes específicos de los departamentos ministeriales u organismos públicos, sin perjuicio de planes de reestructuración de sectores concretos.

  El departamento ministerial con competencias en materia de función pública, dictará normas y directrices para la elaboración de estos instrumentos de planificación estratégica.

— Todos estos instrumentos de planificación deberán ser objeto de negociación colectiva previa en los ámbitos correspondientes y de evaluación posterior, al objeto de llevar a cabo un adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos y, en su caso, introducir las oportunas medidas correctoras.

Los arts. 106 y 107 del Real Decreto-ley 6/2023, se desarrollan en la **Orden TDF/380/2024, de 26 de abril**, sobre planificación estratégica de los recursos humanos de la Administración del Estado, de la que se extrae la existencia de los siguientes **tipos de planes**:

1. **Los planes de ámbito general**

   La Secretaría de Estado de Función Pública aprobará con carácter anual el plan de ámbito general a partir de la información obtenida de los planes específicos. Incluirán un diagnóstico de situación del empleo público, a tres años, y las siguientes previsiones:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o cualificación de los mismos, a partir de:

   — La identificación de las funciones, procesos, tareas y objetivos de la planificación en cada uno de los centros directivos con rango, al menos, de Dirección General del departamento ministerial, sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes.

   — El análisis cuantitativo y cualitativo de las dotaciones existentes, a partir del análisis funcional de puestos de trabajo del conjunto de áreas funcionales.

   — La identificación del diferencial entre las dotaciones existentes y las dotaciones necesarias para el óptimo cumplimiento de las funciones, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, sobre la base de los resultados agregados de la planificación de los centros directivos y organismos y del catálogo de áreas funcionales.

b) Previsión de la incorporación de nuevo personal en cada una de las áreas funcionales a través de la oferta de empleo público.

c) Medidas de incentivo a la permanencia del personal en cada una de las áreas funcionales más allá de la edad de jubilación.

d) Medidas en materia de provisión de puestos de trabajo para una distribución óptima de efectivos entre áreas funcionales deficitarias o excedentarias.

e) Determinación de áreas funcionales, puestos de trabajo, sectores y destinos de difícil cobertura proponiendo las medidas que correspondan.

f) Adopción de medidas sobre la cualificación y formación profesional a partir de la identificación de los itinerarios profesionales del conjunto de las áreas funcionales y entre áreas relacionales, basada en marcos competenciales, a efectos del desarrollo de la carrera y de la promoción interna tanto de carácter horizontal como vertical.

g) Formulación de propuestas en relación con un mejor dimensionamiento de los gastos de personal, a partir de las evidencias y los resultados de la planificación específica y de reestructuración.

Cabe tener en cuenta que las autorizaciones que proceda otorgar con carácter ordinario por la Secretaría de Estado de Función Pública con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio presupuestario, relativas a la incorporación de personal temporal, se vincularán al diagnóstico y medidas contenidas en el plan general para su tramitación a través del procedimiento que corresponda a cada caso.



Y, en otro orden, la preparación de la oferta de empleo público de cada ejercicio presupuestario estarán vinculadas al diagnóstico y medidas contenidas en el plan general.

2. **Los planes específicos de recursos humanos**

Por cada una de las áreas funcionales los departamentos ministeriales, sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes competentes, elaborarán un plan específico, alineado con la consecución de los objetivos estratégicos de su planificación general en el ámbito sectorial respectivo, así como con la planificación presupuestaria y sobre el análisis cualitativo y cuantitativo basado en evidencias.

Los planes específicos se aprobarán por los departamentos ministeriales, con arreglo a la adscripción que se realice de cada una de las áreas funcionales y deberán contener los siguientes extremos:

a) El análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o cualificación de los mismos, en el área funcional, a partir de:

   — La identificación de las funciones, procesos, tareas y objetivos de la planificación en cada uno de los centros directivos con rango, al menos, de Dirección General del departamento ministerial, sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes.

   — El análisis cuantitativo y cualitativo de las dotaciones existentes, a partir del análisis funcional de puestos de trabajo en el seno del área funcional.

   — La identificación del diferencial entre las dotaciones existentes y las dotaciones necesarias para el óptimo cumplimiento de las funciones y procesos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, sobre la base de la planificación de los centros directivos y del catálogo de áreas funcionales.

b) La identificación de necesidades de la incorporación de nuevo personal en el área funcional a través de la oferta de empleo público.

c) La adopción de medidas de incentivo a la permanencia del personal más allá de la edad de jubilación en el área funcional.

d) La adopción de medidas en materia de provisión de puestos de trabajo para una distribución óptima de efectivos en el área funcional.

e) La determinación de puestos de difícil cobertura y la propuesta de medidas que correspondan.

f) La adopción de medidas sobre los sistemas de organización del trabajo y la estructura de puestos de trabajo en el área funcional

para contribuir a la mejora de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

g) La adopción de medidas sobre la cualificación y formación profesional a partir de la identificación de los itinerarios profesionales en el seno del área funcional, basada en marcos competenciales, a efectos del desarrollo de la carrera y de la promoción interna tanto de carácter horizontal como vertical.

h) La formulación de propuestas en relación con un mejor dimensionamiento de los gastos de personal del área funcional, a partir de las evidencias obtenidas como resultado de la planificación.

Cabe tener en cuenta que las peticiones de efectivos a efectos de la oferta de empleo público de cada ejercicio presupuestario estarán vinculadas al diagnóstico y medidas contenidas en el plan específico.

Y, en otro orden, las propuestas ordinarias que se formulen a efectos de las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio presupuestario, relativas a la incorporación de personal temporal, estarán vinculados al diagnóstico y medidas contenidas en el plan específico, para su tramitación a través del procedimiento que corresponda a cada caso.

3. **Los planes de reestructuración de sectores concretos**

Cuando un cambio tecnológico, una modificación en la forma de prestación de los servicios, la aparición de nuevos perfiles competenciales u otras circunstancias comprometan de manera significativa la prestación eficaz de los servicios o el cumplimiento de los objetivos estratégicos en un sector que afecte a la competencia de uno o varios departamentos ministeriales u organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes, se podrán aprobar, previa negociación colectiva, planes de reestructuración para el sector en cuestión, dentro de los límites presupuestarios y de acuerdo con las directrices de la política de personal y los criterios y orientaciones de la planificación general de los recursos humanos, y de las limitaciones o incentivos a la movilidad que se determinen.

Previo análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles de cualificación de estos, se podrán adoptar, entre otras, medidas basadas en la modificación de los puestos de trabajo, la movilidad del personal, la formación y la incorporación de efectivos de nuevo ingreso.

Cabe tener en cuenta que la iniciativa para su elaboración corresponderá a los departamentos ministeriales, los organismos y entidades afectados o al propio Ministerio con competencias en materia de función pública. Y, en cuanto a su aprobación, corresponderá a la Secretaría de Estado de Función Pública.

En cuanto a la elaboración y seguimiento de los planes de recursos humanos, conforme a la citada Orden TDF/380/2024, de 26 de abril, el plan general y

los planes específicos se elaborarán con carácter anual, en el marco del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que respecta a la eficacia de los planes de reestructuración, será la que se determine por el propio instrumento.

Los planes específicos deberán ser aprobados en el primer trimestre del año y el plan general en los dos meses siguientes. Todo ello antes de la publicación de la Orden por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Los planes se elaborarán con arreglo a los modelos normalizados adoptados por la Comisión Superior de Personal y deberán ser objeto de un informe de ejecución, para obtener información sobre el cumplimiento de los objetivos, con conclusiones y propuestas de actuación para los planes siguientes, y serán objeto de seguimiento en el seno de la Comisión Superior de Personal, así como en la mesa de negociación correspondiente.

Por último, cabe tener en cuenta que, según la Disposición Transitoria Única de la Orden, los planes específicos y el plan general desarrollados en 2024 tenían carácter de proyectos piloto, e informan la oferta de empleo público del año 2025; y los planes del año 2025 servirán para la implantación plena del modelo y oferta de empleo público a partir del año 2026.

D) Órganos competentes en la Administración del Estado

La aprobación de la planificación en materia de recursos humanos corresponde al Ministerio con competencias en función pública, concretamente a través de la Dirección General de Función Pública, adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública (art. 10 del Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), previo informe presupuestario preceptivo del Ministerio de Hacienda, concretamente a través de la Dirección General de Costes de Personal, adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, y todo ello, previa negociación con las organizaciones sindicales.

E) Otras consideraciones

Los Planes de Empleo se referirán tanto a personal funcionario como laboral, conteniendo de forma conjunta las actuaciones a desarrollar para la óptima utilización de los recursos humanos en el ámbito a que afecten.

Las Memorias justificativas de los Planes de Empleo contendrán las referencias temporales que procedan, respecto de las previsiones y medidas establecidas en los mismos.

El personal afectado por un Plan de Empleo podrá ser reasignado en otras Administraciones Públicas en los términos que establezcan los convenios que, a tal efecto, puedan suscribirse entre ellas. Dichos Convenios serán suscritos en la Administración del Estado por la Secretaría de Estado competente en materia de función pública.

2.1.2. Oferta de empleo público

Si como consecuencia de la planificación de recursos humanos se ponen de manifiesto necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal.

La Oferta de Empleo Público y su régimen jurídico general en el TREBEP, así como sus especialidades en el ámbito de la Administración del Estado, ya han sido abordados en el epígrafe 1.3.1 de este mismo tema, al que nos remitimos.

2.1.3. Registros de personal y gestión integrada de recursos humanos

Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los datos relativos al personal. Tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos.

Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los restantes recursos humanos de su respectivo sector público.

Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la legislación de protección de datos de carácter personal.

Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos humanos.

Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o técnica, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán con aquellas en la constitución de sus Registros.

2.2. Estructuración del empleo público

2.2.1. Estructuración de los recursos humanos

En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones.

2.2.2. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo

Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de desarrollo del Estatuto Básico.

Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo

que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin merma en las retribuciones.

Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad.

2.2.3. Ordenación de los puestos de trabajo

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos:

— La denominación de los puestos.

— Los grupos de clasificación profesional.

— Los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos.

— Los sistemas de provisión.

— Las retribuciones complementarias.

Dichos instrumentos serán públicos.

2.2.4. Especial referencia a las Relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Estado

En la Administración del Estado, conforme al art. 109 del Real Decreto-ley 6/2023, las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos técnicos de planificación a través de los cuales la Administración del Estado organiza, racionaliza y ordena su personal para una eficaz prestación del servicio público, destacando los siguientes aspectos:

— Las relaciones de puestos de trabajo son públicas y han de incluir, de forma conjunta o se-parada, todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes.

— Los puestos de trabajo incluidos en la relación de puestos de trabajo se ordenarán atendiendo a denominaciones tipo y a características análogas. Las denominaciones de los puestos usaran lenguaje no sexista.

— En ámbitos específicos podrán existir otros instrumentos de ordenación del personal que sustituyan a las relaciones de puestos de trabajo, siempre que posibiliten su asimilación a la clasificación orgánica y funcional, cuando así se precise.

En otro orden, y en cuanto a la estructuración de puestos, conforme a lo dispuesto en el art. 110 del Real Decreto-ley 6/2023, éstos se estructuran en los niveles determinados teniendo en cuenta el grado de responsabilidad exigida para su desempeño, destacando los siguientes extremos:

— Para la creación, modificación o supresión de un puesto de trabajo deberá efectuarse un análisis acerca del perfil de competencias necesario para su desempeño, de acuerdo con criterios de objetividad e interoperabilidad.

— Con carácter general, los puestos de trabajo estarán adscritos a una o varias áreas funcionales, a fin de facilitar la gestión eficaz de los recursos humanos, las competencias para su desempeño y la formación más adecuada.

— Reglamentariamente se determinarán las áreas funcionales en que se estructurarán los puestos de trabajo, así como los cuerpos o escalas asociadas a ellas.

— Los puestos de trabajo de una misma área funcional podrán agruparse en función de sus características comunes. Estas agrupaciones servirán para la detección de necesidades de personal, la ordenación de la provisión de puestos de trabajo, la formación y, en su caso, la carrera profesional.

— Los puestos de personal laboral se estructurarán de acuerdo con las reglas dispuestas en su normativa específica.

Cabe tener en cuenta que el Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, deroga el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, por el que se articulan las competencias conjuntas atribuidas al Ministerio para las Administraciones Públicas y al Ministerio de Economía y Hacienda y que creaba la Comisión Interministerial de Retribuciones. Se pone con ello fin al régimen de competencias compartidas entre los Ministerios de Hacienda y para la Transformación Digital y de la Función Pública, de modo que tras dicha derogación se delimitan los ámbitos de actuación de ambos ministerios, mediante una identificación del ámbito del sector público institucional en el que cada uno de los departamentos asume sus respectivas competencias, con el fin de trabajar conjuntamente en la transformación del modelo de recursos humanos en un modelo basado en la gestión por competencia.

En concreto, el citado Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero, atribuye a la Dirección General de Función Pública, adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública, la competencia para la aprobación y modificación de las relaciones, catálogos y dotaciones de puestos de trabajo, retribuciones e incentivos al rendimiento, sin perjuicio de que, conforme al art. 10.3 c) del Real Decreto 206/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, corresponde a la Dirección General de Costes de Personal, adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el control del impacto en el gasto público mediante el informe presupuestario preceptivo de las disposiciones en materia de retribuciones e indemnizaciones y de los instrumentos de planificación de recursos humanos, así como del Plan General de Recursos Humanos.

2.2.5. Cuerpos y Escalas

Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.

Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Cuando se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

2.3. Normas presupuestarias en materia de personal

Las dotaciones de personal se distribuirán entre los programas de gastos de los distintos centros gestores, de forma que se garantice el necesario equilibrio entre los medios materiales y humanos asignados a cada uno de ellos.

Los programas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado deberán incluir el coste de todos los puestos de trabajo asignados a cada uno de ellos y por cada uno de los centros gestores.

Las plantillas de los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración del Estado, así como las de personal laboral, serán las que resulten de los créditos establecidos en la Ley de Presupuestos.

3. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad

En la actualidad el régimen jurídico del acceso al empleo público de las personas con discapacidad lo encontramos en el TREBEP, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, así como en la Administración del Estado, en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

3.1. Reserva de plazas en las ofertas de empleo público según el TREBEP

Según lo dispuesto en el art. 59 del TREBEP, en las Ofertas de Empleo Público se reservará un **cupo no inferior al 7%** de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el 2% de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, **al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual** y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad.

3.2. Reserva de plazas para personas con discapacidad en la Administración del Estado

Las previsiones del TREBEP se concretan, en cuanto a la Administración del Estado, en el art. 108.4 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, según el cual en la Oferta de Empleo Público se reservará un porcentaje **no inferior al 10%** de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente **se alcance el 2%** de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro.

La reserva del mínimo del 10% se realizará de manera que, al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la respectiva Oferta de Empleo Público, pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias.

Por su parte, el art. 108.3 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, dispone que la oferta de empleo público incluirá un porcentaje no inferior al 30% de las plazas de acceso libre para promoción interna.

La regulación del acceso al empleo público de personas con discapacidad se concreta en el art. 113 del Real Decreto-ley 6/2023, del que podemos destacar los siguientes extremos:

a) **Principios inspiradores**

El acceso de las personas con discapacidad al empleo público, tanto como personal funcionario como laboral, se inspirará en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas.

b) **Grado de discapacidad exigido**

El acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual requiere que estas tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

c) **Convocatoria junto a las plazas ordinarias o mediante convocatoria a pruebas selectivas específicas e independientes**

El acceso a plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, siempre que estas tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se llevará a cabo mediante la convocatoria de pruebas selectivas específicas e independientes.

Por tanto, en el resto de plazas reservadas a personas con discapacidad se admite tanto la convocatoria junto a las plazas ordinarias o la convocatoria a pruebas selectivas específicas e independientes.

d) **Acreditación del grado de discapacidad y compatibilidad con el desempeño**

Las personas con discapacidad podrán participar en los procesos selectivos en igualdad de condiciones que el resto de las personas aspirantes, debiendo acreditar el grado de discapacidad, así como la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas genéricas consustanciales a las mismas.

e) **Adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en los procesos selectivos**

La Administración del Estado adoptará las medidas adecuadas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios en los procesos selectivos que se lleven a cabo, permitiéndose el uso de prótesis, incluidas las auditivas, durante la realización de los procesos selectivos por quienes las precisen y lo acrediten.

f) **Adaptaciones precisas, ajustes razonables y otros apoyos en cuanto a los puestos**

Una vez superado el proceso selectivo, la Administración del Estado realizará las adaptaciones precisas, incluidas medidas de accesibilidad, ajustes razonables y otros apoyos, en los puestos de trabajo para que las personas con discapacidad puedan desempeñar adecuadamente sus tareas profesionales.

En el Real Decreto-ley 6/2023 podemos encontrar otras especificaciones interesantes sobre la materia objeto de este tema:

a) Las bases de las convocatorias de los procesos de selección deberán contener el porcentaje de plazas reservadas para personas con discapacidad, si procede.

b) Se promoverá la participación en los órganos de selección de personas con discapacidad, en particular en aquellos procesos en los que exista turno de reserva para este colectivo.

c) En la evaluación del desempeño se tendrán en cuenta las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad, especialmente aquellos puestos adaptados para personas con discapacidad intelectual.

3.3. Otras previsiones en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad

Completando lo dispuesto en el TREBEP y, en la Administración del Estado el Real Decreto-ley 6/2023, debemos referirnos al Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, del que podemos destacar los siguientes extremos:

a) **Declaración expresa en la solicitud de participación**

La opción a las plazas reservadas a personas con discapacidad deberá de formularse en la solicitud de participación, con declaración expresa de que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado expedido al efecto por el órgano del Ministerio o, en su caso, Comunidad Autónoma competente.

b) **Convocatoria junto a plazas de ingreso ordinario o mediante turno independiente**

Aunque el mencionado Real Decreto 2271/2004 mantiene que las plazas reservadas para personas con discapacidad podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse en un turno independiente, como hemos indicado anteriormente, tras el Real Decreto-ley 6/2023, en el caso de reserva de plazas para personas con discapacidad intelectual deberán convocarse necesariamente pruebas selectivas específicas e independientes.

Sin embargo, en el resto de casos se admiten ambas posibilidades, teniendo en cuenta que en la Administración del Estado es el Ministerio con competencias en materia de función pública el que determinará el tipo de convocatoria en cada proceso selectivo.

c) **Particularidades en caso de convocatoria junto a las plazas de ingreso ordinario**

Con el fin de avanzar en el propósito de conseguir la igualdad de oportunidades, en el su-puesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva de personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.

Las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias.

Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento diferenciado a los dos turnos, en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados. No obstante, al finalizar el proceso, se elaborará una relación única en la que se incluirán todos los candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas, ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.

Dicha relación será la determinante para la petición y la adjudicación de destinos, sin perjuicio de lo previsto en el art. 9 del propio Real Decreto 2271/2004, conforme al cual, una vez superado el proceso selectivo, las personas que ingresen en cuerpos o escalas de funcionarios o categorías de personal laboral de la Administración General del Estado y hayan sido admitidos en la convocatoria ordinaria con plazas reservadas para

ADAMS

personas con discapacidad podrán solicitar al órgano convocante la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas dentro del ámbito territorial que se determine en la convocatoria, por motivos de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditados. El órgano convocante decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justifica-do, y deberá limitarse a realizar la mínima modificación en el orden de prelación necesaria para posibilitar el acceso al puesto de la persona discapacitada.

d) **Particularidades en convocatorias en turno independiente**

Las pruebas tendrán el mismo contenido y grado de exigencia que las que se realicen en las convocatorias ordinarias, sin perjuicio de las correspondientes adaptaciones. En cualquier caso, los aspirantes deberán acreditar la discapacidad y el grado de minusvalía. Las plazas incluidas en estas convocatorias se computarán, en todo caso, en el cupo reservado en la oferta de empleo público para su cobertura entre personas con discapacidad.

e) **Reservas de plazas en las convocatorias de personal temporal**

En relación con las plazas que se convoquen al margen de la Oferta de Empleo Público, es decir las de personal temporal, ya no resultan de aplicación las previsiones del TREBEP y el Real Decreto-ley 6/2023, por lo que ya no resulta de aplicación la reserva de al menos un diez por ciento de las vacantes, sino que resulta aplicable lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, conforme al cual en las convocatorias para la cobertura de plazas por personal temporal que incluyan fase de oposición y en las que se convoquen 20 plazas o más en un mismo ámbito de participación, se reservará un cupo no inferior al 5% de las plazas en dichos ámbitos para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado sea igual o superior a 33%. Las plazas del cupo reservado que queden vacantes se acumularán a las libres.

Las adaptaciones de medios que se realicen en ningún caso deberán perjudicar la necesaria urgencia y celeridad que debe regir estos procesos.

f) **Adaptación de puestos**

En las solicitudes de adjudicación de destino correspondientes a pruebas de nuevo ingreso o promoción interna y en las de participación en procesos de provisión, los empleados públicos con discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un informe que acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones.

El Ministerio u Organismo al que esté adscrito el puesto de trabajo será el encargado de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones necesarias para la incorporación del empleado discapacitado, sin perjuicio de las subvenciones u otro tipo de ayudas que se puedan aplicar a esta finalidad.

g) **Otras medidas favorecedoras de la integración:**

— **Formación**

Entre los criterios de valoración que se establezcan para la participación en los cursos de formación de empleados públicos que realicen las organizaciones del sector público estatal se incluirá el de estar afectado por una discapacidad cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33%.

Para el desarrollo de dichos cursos, se realizarán las adaptaciones y ajustes razonables necesarios para que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad. Los participantes deberán formular la petición concreta en la solicitud de participación. La Administración resolverá sobre la conveniencia de dicha adaptación, que solo podrá denegar cuando suponga una carga desproporcionada.

La Administración podrá realizar cursos de formación destinados únicamente a personas con discapacidad.

— **Colaboración y cooperación con otras entidades**

La Administración fomentará la realización de convenios o contratos con personas físicas o jurídicas, incluidas las asociaciones representativas de los distintos tipos de discapacidad, que estén orientados a la realización de proyectos de empleo con apoyo o de cualquier otro tipo, siempre que su finalidad sea facilitar la integración en el ámbito del sector público estatal de las personas con discapacidad que presentan especiales dificultades para la plena incorporación al puesto de trabajo.

— **Sistema de indicadores e informe balance anual**

El Ministerio competente en Función Pública establecerá un sistema de indicadores y registros que permita disponer de información estadística exacta, actualizada y global del acceso e ingreso de personas con discapacidad al empleo público.

Con carácter anual, el Ministerio competente en Función Pública elaborará un informe balance en el que constará toda la información y las estadísticas relevantes producidas en el período sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público. Dicho informe balance se elevará, para su conocimiento, a la Comisión Superior de Personal y al Consejo Nacional de la Discapacidad.

ADAMS

Ideas clave

- **Selección**

Aprobada la oferta de empleo público, los Departamentos a los que figuren adscritos los correspondientes Cuerpos y Escalas de funcionarios procederán a la convocatoria de los procedimientos selectivos. Son órganos de selección los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección. El procedimiento selectivo consta de los siguientes pasos:

— Sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes.

— Presentación de solicitudes.

— Listas de admitidos y excluidos.

— Anuncios de celebración de las pruebas.

— Relación de aprobados.

— Aportación de documentación.

— Período de prácticas y curso selectivo.

— Nombramientos.

- **Planificación estratégica**

La planificación estratégica de los recursos humanos es el fundamento de actuación en materia de función pública a través de la cual la Administración del Estado establece el escenario plurianual de empleo público, que proporciona conocimiento sobre los recursos humanos necesarios dentro del marco de las previsiones presupuestarias. Será revisable de forma periódica.

Se estructura a través de planes de ámbito general y planes específicos de los departamentos ministeriales u organismos públicos, sin perjuicio de planes de reestructuración de sectores concretos. Estos planes se desarrollan en la Orden TDF/380/2024, de 26 de abril.

- **Programación de efectivos y Oferta de Empleo Público**

La oferta de empleo público será aprobada, en su caso, por el Gobierno a propuesta del Ministro competente en materia de Función Pública, en el primer trimestre de cada año.

- **Reserva de plazas en las ofertas de empleo público**

— **Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre**

En las Ofertas de Empleo Público se reservará un cupo no inferior al **7%** de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad,

siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el **2%** de los efectivos totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que, al menos, el **2%** de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

— **Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre**

En el ámbito de la Administración General del Estado, en la Oferta de Empleo Público se reservará un porcentaje no inferior al **10%** de las plazas convocadas para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen las pruebas selectivas, y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de forma que progresivamente se alcance el **2%** de los efectivos totales de la Administración del Estado incluida en el ámbito de aplicación de este libro.

La reserva del mínimo del 10% se realizará de manera que, al menos el **2%** de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.